

1501056-33.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... feita, é inquestionável que a acusada traficou na ocasião, sendo, de rigor, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501056-33.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501056-33.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE NERIS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público de São Paulo em face de ALINE NERIS DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isso porque, segundo consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta das 15h46, na Av. José Padovani, Alto de Pinheiros, nesta cidade de Paulínia, SP, ALINE NERIS DE OLIVEIRA, qualificada às fls. 16, adquiriu e trazia consigo drogas, consistentes em 18 (dezoito) microtubos de cocaína, pesando 34,1g, 10 (dez) porções de maconha, pesando 41,8g, e 65 (sessenta e cinco) pedras de cocaína na forma de crack, pesando 24,1g, tudo para fornecimento a terceiros, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo pericial toxicológico definitivo de fls. 63/65.

Notificada, a acusada apresentou defesa prévia (fls. 86/87).

Recebida a denúncia em 08 de agosto de 2022.

Em audiência virtual, compareceram 02 testemunhas de acusação e a ré interrogada (141/142).

Encerrada a instrução criminal, vieram as alegações finais orais do Ministério Público através do sistema audiovisual, bem como as da Defesa através de memoriais

escritos (fls.143/145).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa e a autoria decorrem das evidências flagranciais, pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (09/10), laudo pericial definitivo (fls. 63/65), tudo corroborado pelos depoimentos das testemunhas de acusação, a saber, guardas municipais que trabalharam na prisão em flagrante da ré.

A autoria delitativa restou devidamente comprovada.

Vejam os depoimentos.

A testemunha arrolada pela acusação, Ricardo Leandro Nunes, guarda municipal, narrou que estava realizando ronda pelo bairro Vida Nova, quando avistaram a ré vindo de um local que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e, ao visualizar a viatura, ela parou e levantou as duas mãos, sendo possível ver em uma de suas mãos um certo volume de dinheiro. Observaram que ela portava uma pochete na cintura. Por se tratar de uma mulher, ordenaram que ela retirasse a pochete da cintura e aguardasse com a mão sobre a cabeça. Ela chegou a confirmar que havia droga dentro da pochete e que realmente estava realizando traficância no bairro. Foram encontrados no interior da pochete entorpecentes: maconha, crack e cocaína. Em dinheiro: um pouco mais de R\$ 200,00. Disse que não conhecia a ré dos meios policiais.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Luiz Carlos de Assis, guarda municipal, que também atuou na prisão em flagrante da ré.

Interrogada, Aline confessou os fatos. Disse que é usuária e por isso estava traficando no local, repassando drogas.

Se não bastasse a confissão da acusada, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando-se as declarações prestadas na fase policial.

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas não deixam dúvidas de que se destinavam ao nefasto comércio.

Desta feita, é inquestionável que a acusada traficou na ocasião, sendo, de rigor, a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria de suas reprimendas, observando o sistema trifásico, previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, haja vista os péssimos antecedentes criminais da ré, conforme fls. 136/138. Como se vê, a certidão de objeto e pé revela duas condenações com trânsito em julgado, nas quais a ré estava cumprindo pena, que configuram reincidência, de modo que não podem operar como maus antecedentes, a teor da Súmula 421, do C. STJ. Fixa-se, pois, a pena-base, no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", Código Penal). No entanto, a ré é duplamente reincidente, pelo cometimento de um crime de roubo e um furto, ambos na Cidade de Campinas, conforme denotam as certidões de processos de fls. 136/138, de modo que deve prevalecer a majoração para fixar a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, percebe-se que a ré não era a dona da droga, mas que traficava como "aviãozinho", vendendo droga para ser remunerada com droga, para manter o próprio vício, em tráfico famérico. Assim, embora reincidente, é possível a aplicação do redutor do §4º, do artigo 33, da lei de drogas, mas na fração de 1/3 (um terço), porque proporcional à gravidade do delito, à personalidade da ré (viciada ou consumidora contumaz de entorpecentes) e as circunstâncias da prisão, na qual traficava famericamente, para fixar a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semi-aberto. haja vista a dupla

reincidência da ré.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Tampouco a aplicação do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, diante da reincidência.

Não há detração a considerar nesta data, por ausência de cumprimento temporal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar ALINE NERIS DE OLIVEIRA, por incursão no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com a pena de de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento de pena é o semi-aberto. haja vista a dupla reincidência da ré. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Tampouco a aplicação do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, diante da reincidência.

Não há detração a considerar nesta data, por ausência de cumprimento temporal.

Presa cautelarmente, a ré não poderá recorrer em liberdade, uma vez que com esta prisão suas outras duas condenações voltaram a correr presa, de modo que caberá ao Juízo da Execução da pena deliberar sobre a sua futura liberdade. Recomende-se.

Oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução provisória, remetendo-se ao Juízo competente.

Condeno a acusada ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da lei estadual 11.608/03, ressalvando-se que é beneficiária da assistência judiciária.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

P.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

Paulínia, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA